

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 914/2530

นางเทียน อินทรมาศย์

โจทก์

นางเทียม ทองพัด

จำเลย

นายวิเศษ ม่วงอำ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนให้โจทก์เข้าเป็นเจ้าของ  
ร่วมในที่ดิน น.ส.3 ก. ทะเบียนเลขที่ 2055ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัด  
เพชรบูรณ์ โดยให้โจทก์มีส่วนหนึ่งในห้าของที่ดินแปลงนี้ หากจำเลยไม่ยินยอมไปจด  
ทะเบียนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65,64)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามมิให้จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ  
เป็นภาระผูกพันที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบด้วย

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามมิให้จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ  
เป็นภาระผูกพันที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบด้วย

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ